

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา
นายสำอองค์ เทพสง่า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 284 วรรคแรก, มาตรา 309

โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 รวมพร้อมกัน 7 แปลง จำเลยที่ 1 ร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ขายที่ดินของจำเลยที่ 1 แยกทีละแปลง โดยอ้างว่าเจ้าพนักงานประเมินราคาที่ดินแปลงหนึ่งไว้ในราคาตารางวาละ 2,000 บาท ราคาที่ดินทั้งแปลงมีจำนวนถึง 1,160,000 บาท แต่หนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยมีเพียง 421,000 บาท หากขายที่ดินแปลงดังกล่าวแปลงเดียวก็เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น หากความจริงเป็นดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง ก็มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ขายที่ดินของจำเลยที่ 1 ทีละแปลงดังที่จำเลยที่ 1 ร้องขอได้ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้อง ของ จำเลยที่ 1 เสียก่อนที่จะพิจารณาสั่งคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ ๑ รวมพร้อมกัน ๗ แปลง จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ขายที่ดินดังกล่าวแยกจากกันทีละแปลง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ มาดำเนินการร้องต่อศาล ซึ่งจำเลยที่ ๑ เห็นว่า การขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๓๓๘๖๘ ก็จะได้เงินพอชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาแล้ว หากขายรวมพร้อมกันทุกแปลง จะทำให้จำเลยที่ ๑เสียหาย ขอให้ศาล
ไต่สวนและมีคำสั่งให้ขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ แยกทีละแปลง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการชั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน
ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำ
สั่งใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ให้เหตุผลว่า เจ้า
พนักงานประเมินราคาที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๘๖๘ แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ ๑ ไว้ในราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที่ดินทั้ง
แปลงมีจำนวนถึง ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท แต่หนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยมีเพียง
๔๒๑,๐๐๐ บาท หากขายที่ดินแปลงนี้แปลงเดียวก็เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาแล้ว การขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ อีก ๖ โฉนด พร้อมกับที่ดินแปลงดังกล่าว
จะทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่า หากความจริงเป็นดังที่จำเลยที่ ๑ กล่าว
อ้างในคำร้อง ก็มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลอาจพิจารณาอนุญาตให้ขายที่ดินของจำเลยที่
๑ ทีละแปลงดังที่จำเลยที่ ๑ ร้องขอได้ ชอบที่ศาลชั้นต้นจะไต่สวนคำร้องของจำเลยที่
๑ เสียก่อนที่จะพิจารณาสั่งคำร้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

ศาลแพ่ง - นายจตุรงค์ จินวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ